

1500591-78.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... que confirmaram a ocorrência do roubo descrito na denúncia e pelo depoimento do policial militar Felipe, que também confirmou a ocorrência do roubo e recuperou parte dos objetos roubados.

A autoria do delito de roubo restou incontroversa, diante das confissões espontâneas dos acusados, que confirmaram a prática do referido delito, na companhia do adolescente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1500591-78.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500591-78.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÊ BERNARDES DA CRUZ - Mat. 1282502-2 e outro

VISTOS.

I.

KAUÊ BERNARDES DA CRUZ e GIOVANI MEDRADO DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, II (por três vezes) c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal (FATO 1) e no artigo 244- B, caput, da Lei nº 8.069/1990 (FATO 2), tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, segundo a denúncia em 5 de março de 2022, por volta de 12h00, na Rua Adércia Machado Gontijo nº 100, Residencial Flórida, nesta cidade, os acusados agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e o adolescente Marcos Paulo de Oliveira Pinheiro, com 16 anos de idade quando dos fatos, e com outra pessoa ainda não identificada, subtraíram para si, mediante grave ameaça, os objetos abaixo descritos e avaliados, totalizando R\$ 23.300,00, pertencentes às vítimas Juliana E. C. V., Gustavo C. B. e Adriana M. B. (fls. 5/7, 9/10, 13/16, 24, 27/28, 29/32 e 92/93) (FATO 1). Consta ainda que, no mesmo contexto fático acima descrito, os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente Marcos Paulo de Oliveira Pinheiro, então com 16 anos de idade, ao

praticarem com ele o grave crime de roubo majorado acima descrito (FATO 2). Segundo apurado, os denunciados, o adolescente e o terceiro ainda não identificado, aproveitando-se que as vítimas se preparavam para sair do local em um veículo, ali estacionado e valendo-se de intimidação, cercaram-nas, anunciaram o assalto e, fazendo menção de estarem armados, assim ameaçando-as de morte em caso de relutância ou reação, apanharam os pertences acima descritos e, em seguida, evadiram-se a pé. Policiais militares foram acionados para atendimento da ocorrência e, pouco tempo depois do ocorrido, verificando que uma das vítimas conseguiu rastrear um dos aparelhos celulares subtraídos, rumaram até a confluência da Rua Eduardo Soares de Azevedo com a Rua Nordeste, onde os denunciados foram abordados e presos em flagrante delito com os pertences das vítimas em seu poder. Foram reconhecidos (fls.24 e 30) e os pertences encontrados foram devolvidos (fls. 27/28).

Os réus foram citados (fls. 121 - Kauê e fls. 123 - Giovani) e apresentaram defesas prévias (fls. 133 e 134).

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 135).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas Juliana, Adriana e Gustavo, o policial militar Felipe Cristiano e os réus foram interrogados. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 151/152.

Nos memoriais finais, o Doutor Promotor de Justiça pediu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. No que tange à dosimetria da pena, requereu a consideração da reincidência do corréu Giovani, bem como a fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da pena para ambos os réus. A Doutora Defensora do corréu Giovani pediu a absolvição do réu em relação ao delito de corrupção de menores sustentando que o réu não tinha conhecimento que o partícipe Marcos Paulo era adolescente, além disso, o adolescente já contava com passagens criminais. Em relação ao roubo pediu a fixação de pena mínima, com afastamento do concurso formal e fixação do regime inicial intermediário. O Doutor Defensor do corréu Kauê também pediu a absolvição do réu em relação ao delito de corrupção de menores sustentando que o réu não tinha conhecimento que o partícipe Marcos Paulo era adolescente, além disso, o adolescente já contava com passagens criminais. Em relação ao roubo pediu a fixação de pena mínima, com afastamento do concurso formal e fixação do regime inicial intermediário.

É o relatório.

DECIDO.

Os réus Kauê e Giovani foram interrogados e confessaram a prática do roubo descrito na denúncia, dizendo que agiram em companhia do adolescente Marcos Paulo e de um quarto indivíduo que fugiu e levou com ele parte dos objetos roubados. Disseram que não tinham conhecimento que Marcos Paulo era adolescente.

As vítimas Juliana, Adriana e Gustavo disseram que estavam saindo do prédio de uma amiga quando foram abordados por quatro indivíduos que anunciaram o roubo e disseram que estavam armados, mas as vítimas não viram as armas, em seguida eles tentaram subtrair o veículo das vítimas, mas se atrapalharam com a chave de presença e não conseguiram acionar a partida do veículo, por isso, saíram do local levando apenas das bolsas das vítimas, celulares, além da corrente e da aliança da vítima Gustavo. Depois foi possível rastrear a localização dos réus através de um dos celulares roubados e então a polícia conseguiu prender três autores, os réus e um adolescente, que foram reconhecidos pelas vítimas e parte dos objetos roubados foram recuperados. Reconheceram os réus e o adolescente como sendo os autores do roubo.

O policial militar Felipe disse que atendeu a ocorrência de roubo e pelo rastreamento de um dos celulares roubados foi possível encontrar os acusados e o adolescente Marcos Paulo num bar de uma comunidade, sendo que eles estavam ofegantes e apresentaram reação anormal, por isso, foram abordados e confessaram a prática do roubo, sendo que parte dos objetos roubados foram apreendidos na posse dos acusados, mas faltou recuperar a bolsa de uma das vítimas, corrente e aliança, que foi levado pelo quarto participante do crime, que não foi identificado. Disse que na delegacia as vítimas reconheceram os acusados e o adolescente como autores do delito.

A materialidade do delito de roubo ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/16, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 27/28 e 31/32, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas Juliana, Adriana e Gustavo, que confirmaram a ocorrência do roubo descrito na denúncia e pelo depoimento do policial militar Felipe, que também confirmou a ocorrência do roubo e recuperou parte dos objetos roubados.

A autoria do delito de roubo restou incontroversa, diante das confissões espontâneas dos acusados, que confirmaram a prática do referido delito, na companhia do adolescente Marcos Paulo e um quarto partícipe, que fugiu do local e não foi identificado. Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos das vítimas Juliana, Adriana e Gustavo que confirmaram o reconhecimento pessoal dos acusados e do adolescente como autores do roubo e pelo depoimento do policial militar Felipe que apreendeu parte dos objetos roubados na posse dos acusados e confirmou que eles ofertaram confissão espontânea quando foram abordados.

Assim, tenho como comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo.

A qualificadora do concurso de pessoas ficou comprovada pelas confissões dos acusados e pelos depoimentos das vítimas, que confirmaram a prática do delito pelos acusados, que agiram em conjunto com o adolescente Marcos Paulo e um quarto partícipe que fugiu do local levando parte da "res furtiva".

No mais, entendo que é caso de reconhecer o concurso formal, pois ficou demonstrado pelos depoimentos das vítimas que na mesma ação delitosa foram atingidos o patrimônio de diferentes pessoas, o que implica no reconhecimento do concurso formal.

Neste sentido: "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes." (STF, HC 91615/RS, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia, julgado em 11/09/2007).

Quanto ao crime de corrupção de menores, ainda que os réus tenham afirmado que não tinham conhecimento da idade do adolescente Marcos Paulo, entendo que tal desculpa não os isenta de responsabilidade, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. Com a decisão, os ministros consolidaram o entendimento de que, para a caracterização do delito, é suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos. A Súmula ficou assim definida: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do STJ estabelecem ainda que a caracterização do crime independe de o menor ser primário ou já ter cumprido medida socioeducativa. Essa conclusão foi destacada em um dos precedentes da súmula, o Habeas Corpus (HC) 150.849, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. "A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova

prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação", concluiu o ministro. Em outro precedente, o Recurso Especial 1.127.954, relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou-se que, "ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal".

Assim, rejeito a tese defensiva que sustenta a não ocorrência do crime de corrupção de menores e tenho como configurado o referido delito em face da prova inequívoca de que os réus praticaram o delito na companhia do adolescente Marcos Paulo.

Observe que o corréu Giovani é reincidente (fls. 57/58) e o corréu Kauê é primário.

Na fixação das penas-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que o crime ficou dentro da normalidade para a espécie então fixo as penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo; e de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de corrupção de menores. Segunda fase: compenso a agravante da reincidência do corréu Giovani, com a atenuante da confissão espontânea, por isso, mantenho a pena de ambos no mínimo legal, já que a atenuante da confissão do corréu Kauê não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Terceira fase: com relação ao crime de roubo, considerando a presença da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, então fixo o aumento da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), perfazendo para o referido delito 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um. Em seguida, aumento as penas de ambos pela regra do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), totalizando referido delito 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada um. Soma das penas: somo as penas aplicadas, pela regra do artigo 69 do Código Penal, perfazendo 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Regime inicial: na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em relação ao corréu Giovani, por ser reincidente (fls. 57/58) e diante da quantidade de pena aplicada fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Para o corréu Kauê, que é primário, tem menos de 21 anos de idade e confessou a prática do delito, indicando arrependimento, fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: Fixo o valor do dia-multa, para ambos, devido à precariedade econômica, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o corréu GIOVANI MEDRADO DA SILVA, RG: 59.481.315-3-SSP/SP, filho de Antônio Dias da Silva e Eline Maranhão Medrado da Silva, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 70, "caput" (três vezes), e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c.c. o artigo 69, "caput", todos do Código Penal; e o corréu KAUÊ BERNARDES DA CRUZ, RG: 63.302.430-SSP/SP, filho de Odair José dos Santos Cruz e Fabiana Cristina Bernardes da Silva, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 70, "caput" (três vezes), e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c.c. o artigo 69, "caput", todos do Código Penal.

Os acusados não poderão apelar em liberdade porque estão preso preventivamente, desde o flagrante, e os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda permanecem inalterados, especialmente para evitar a prática de novos delitos, especialmente crimes contra o patrimônio, para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois há risco de fuga dos réus. Recomende-se-os na prisão onde se encontra, expedindo-se a guia de execução provisória, requisitando-se em favor do corréu Kauê a vaga no regime semiaberto.

Isento os réus do pagamento de custas processuais por serem pessoas pobres na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 03 de junho de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito